

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
REGION JUDICIAL DE SAN JUAN

JUNTA DE DIRECTORES
CONSEJO DE TITULARES
CONDOMINIO STELLA MARIS
DEMANDANTE

v.

CORPORACION COLON PRIETO
ING. CARLOS L. GONZÁLEZ NIEVES
ASEGURADORA ABC
DEMANDADOS

CASO NUM: SJ20S25CV00899

SALA:

SOBRE:

INJUNCTION PRELIMINAR Y
PERMANENTE; INJUNCTION
ESTATUTARIOS LEY DE
CONDOMINIOS Y ART. 14.1 LEY
DE REFORMA DE PERMISOS

URGENTE MOCIÓN EN SOLICITUD DE ORDEN
CONFORME LA REGLA 56.1 DE PROCEDIMIENTO CIVIL

AL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA:

COMPARECE la parte demandante, CONSEJO DE TITULARES DEL
CONDOMINIO STELLA MARIS y su JUNTA DE DIRECTORES, por conducto
de la representación legal que suscribe y muy respetuosamente
ante este Honorable Tribunal, EXPONE Y SOLICITA:

I. INTRODUCCIÓN

Acudimos a este Honorable Tribunal de manera **urgente** para que
dicte una Orden de Cese y Desista, conforme a la Regla 56.1 de
las Reglas de Procedimiento Civil, contra la parte codemandada
CORPORACION COLON PRIETO, (en adelante “CCP”), con el fin de
evitar que continúe alterando la fachada del condominio Stella
Maris y tomándose la justicia en sus manos mientras está
pendiente el presente litigio. Esta Orden resulta necesaria
debido a que la codemandada CCP ha ignorado reiteradamente las
múltiples solicitudes extrajudiciales que se le han hecho para
que se abstenga de alterar la fachada del condominio y lejos de
acatar dichas solicitudes, ha recurrido a maniobras, ardides y
acciones unilaterales con el propósito de obtener, de manera
subrepticia, lo que no le ha sido autorizado y se reclama en el
presente caso, todo ello mientras el presente litigio continúa

pendiente de adjudicación y bajo la jurisdicción de este Honorable Tribunal.

II. HECHOS RELACIONADOS A LA SOLICITUD DE ORDEN

La parte codemandada CCP inició obras de demolición, construcción y remodelación en su apartamento 10-A en algún momento durante el año 2022. La parte codemandada CCP no tiene ni tenía autorización del Consejo de Titulares para realizar alteraciones a la fachada, construir nuevos pisos ni apropiarse de elementos comunes como exigen los artículos 44 y 45 de la Ley de Condominios, Ley 129-2020. De hecho, en Asamblea Ordinaria celebrada el **25 de febrero de 2023** la parte demandada, - a pesar de haber - en el año 2022 - iniciado y realizado en obras de demolición y construcción en su apartamento que alteraron elementos comunes, ante los apercibimientos de la Junta de Directores, sometió, para consideración del Consejo de Titulares, una propuesta de remodelación de su apartamento 10-A la cual incluía, entre otras, la instalación de una pieza construida en aluminio y *playcem* o "*falso techo*" localizada en el espacio abierto en la terraza del piso 10-A y el cierre (*enclosure*) de un área abierta y un piso en área que cubre la terraza abierta del segundo piso (piso 11 del condominio) del apartamento 10-A. Dado que las obras propuestas y construidas, entre otras cosas, se apropiaban y menoscababan elementos comunes generales, no se realizó un estudio estructural para garantizar la conservación y solidez del edificio, y alteraban sustancialmente la fachada, el Consejo de Titulares, conforme los artículos 44 y 45 de la Ley de Condominios, Ley 129-2020, en votación de 21 titulares en contra, 1 titular abstenido y solo 2 a favor, NO autorizó dichas obras. (**ANEJO I**, Acta de Asamblea del **25 de febrero de 2023**). Sin embargo, a pesar de la no autorización del Consejo de Titulares, la parte codemandada CCP realizó obras de demolición y construcción ilegales en parte

del techo del Apartamento 10-A y otros elementos comunes del condominio. Además, instaló y sujetó a elementos comunes, sin certificación estructural alguna de un perito o ingeniero, una pieza construida en aluminio y *playcem* o "*falso techo*" cerrando el espacio abierto en la terraza del piso 10-A, construyendo un nuevo piso y alterando sustancialmente la fachada externa del edificio, precisamente lo que le había sido denegado por el Consejo de Titulares el **25 de febrero de 2023**. Una vez advino en conocimiento, la Junta de Directores, mediante correo electrónico del **25 de noviembre de 2024** y carta del **6 de diciembre de 2024**, realizó las debidas advertencias y solicitó el cese y desista extrajudicialmente. A tal reclamación la parte codemandada CCP hizo caso omiso.

En comunicación a la Junta de Directores el **27 de enero de 2025**, la parte codemandada CCP, informó la necesidad de llevar a cabo unas "**medidas cautelares**" mediante la instalación de un falso techo, unas ventanas corredizas o "*sliding windows*" y una baranda en el apartamento 10-A y el piso de arriba de su terraza (11 del condominio), respectivamente. **ANEJO II.** Según su comunicación, estas obras consistían en (1) la instalación del "falso techo" - **ya instalado en noviembre de 2024 sin autorización** - (2) la instalación de unas ventanas tipo "*sliding windows*" construidas en aluminio y cristal (cierre o "*enclosure*" **denegados en Asamblea celebrada el 25 de febrero de 2023**) -, y (3) la **instalación de una baranda construida en aluminio y cristal claro, a ser ubicados en los bordes del muro que cubre la terraza abierta del segundo piso (piso 11 del condominio) del apartamento 10-A.** Como podrá corroborar este Tribunal, dichas alteraciones, disfrazadas como medidas cautelares - la instalación del falso techo y de las ventanas - son precisamente las reclamaciones que tiene pendiente de adjudicación este Tribunal.

El **28 de enero de 2025** la Junta de Directores, mediante su representación legal, respondió la carta de la parte codemandada CCP y le solicito que removiera el falso techo inmediatamente y devolviera los elementos comunes apropiados y la fachada a su estado original. **ANEJO III.** En dicha comunicación, y relacionado a la presente solicitud de Orden, en cuanto a la pretensión unilateral de la parte codemandada CCP de insistir en instalar unas barandas construidas en aluminio y cristal claro, a ser ubicados en los bordes del muro que cubre la terraza abierta del segundo piso del apartamento 10-A, la parte demandante le notificó y advirtió que en la medida que - al igual que el "falso techo" y las ventanas - dicha baranda alteraría sustancialmente la fachada externa y estarían sujetadas a elementos comunes del condominio, conforme los artículos 44 y 45 de la Ley 129-2020, se requería la previa autorización del Consejo de Titulares según dispone la Ley de Condominios de Puerto Rico, Ley 129-2020, la Escritura Matriz y el reglamento del Condominio Stella Maris. A tal reclamación extrajudicial nuevamente la parte codemandada CCP hizo caso omiso, razón por la cual se presentó el caso del epígrafe.

Estando pendiente de adjudicación el presente litigio, durante una reunión entre los abogados y las partes, y posteriormente mediante comunicación escrita enviada por la representación legal de la codemandada CCP el **16 de julio de 2025**, se nos informó "de la necesidad que tiene el Sr. Colón [agente residente de la parte codemandada CCP] de colocar una grúa en el estacionamiento para subir las **puertas** que se van a instalar en el apartamento 10-A, como parte de la remodelación. Se informó que con la instalación de las puertas se culmina la remodelación del apartamento..." (**ANEJO IV**). En virtud de dicha solicitud, y actuando de buena fe, la Junta de Directores autorizó a la parte codemandada CCP el uso de la grúa para el

día **5 de agosto de 2025**, bajo el entendido de que se trataba exclusivamente de la instalación de puertas y no las barandas que una y otra vez la Junta de Directores le ha notificado que constituyen una violación a la Ley de Condominios. Sin embargo, ese mismo día, durante el proceso de entrega y transporte de materiales, varios titulares y miembros de la Junta de Directores observaron que lo que se estaba subiendo al apartamento 10-A **no eran puertas**, sino **paneles de vidrio (cristal) que aparentaban ser destinados a la instalación de las referidas barandas (ANEJOS V y VI)**. Ante esta situación, la representación legal que suscribe requirió de inmediato a la representación legal de la parte codemandada CCP que aclarara si dichos paneles de vidrio correspondían a las **"puertas"** mencionadas o si tenían otro propósito. (véase nuevamente hilo de emails en **ANEJO IV**). Mediante carta fechada el **6 de agosto de 2025**, la representación legal de la parte codemandada CCP nos **certificó** que **"los paneles de vidrio a que hacen referencia en su comunicación no tienen el propósito de ser instalados sobre la baranda del piso 11 del condominio"**. Además, añadió enfáticamente, en letras mayúsculas: **"NO SE VA A INSTALAR NINGUNA ELEMENTO O CONSTRUCCION SOBRE LA BARANDA O VUELO DEL PISO 11 DEL APARTAMENTO 10-A, SIN UNA ORDEN DE DACO O DEL TRIBUNAL O SIN LA AUTORIZACION DE LA JUNTA DE DIRECTORES DEL CONDOMINIO STELLA MARIS"** (**ANEJO VII**).

Sorpresivamente, el pasado sábado, 23 de agosto de 2025, recibimos una nueva comunicación de la representación legal de la parte codemandada CCP en la que, además de imputar *mala fe* a la Junta de Directores por continuar el presente litigio, se nos informó que **"estarán instalando provisionalmente unas barandas construidas en aluminio y cristal claro compatible con los cristales del condominio, como medida cautelar. Las mismas serán ubicadas en los bordes del muro de la terraza abierta del**

piso 11 del penthouse 10-A” (**ANEJO VIII**). Estas mismas barandas no autorizadas que la parte codemandada CCP viene proponiendo desde hace meses y ahora pretende e insiste en instalar en un elemento común – y que han sido notificados y advertidos por la Junta de Directores que constituyen una violación a la Ley de Condominios en múltiples ocasiones – son la razón por la cual, en interés de la economía procesal y la integridad del proceso judicial, acudimos a este Honorable Tribunal solicitando que se emita una Orden de Cese y Desista, como remedio provisional, dirigida a la codemandada CCP, así como a sus accionistas o agentes, ordenándoles abstenerse de instalar dichas barandas construidas en aluminio y cristal claro, a ser ubicados en los bordes del muro que cubre la terraza abierta del segundo piso del apartamento 10-A y de cualquier otra actividad alterando la fachada o apropiándose de elementos comunes del condominio. Esta Orden se solicita de manera urgente y como remedio provisional, al menos hasta la celebración del juicio, en protección del *status quo* y en aseguramiento de la sentencia que eventualmente pudiera recaer, evitando así la presentación de un nuevo pleito separado.

III. BREVE TRACTO PROCESAL

El 2 de febrero de 2025, la parte demandante presentó Demanda (SUMAC Núm. 1) ante el TPI, en la que solicitó varios remedios interdictales conforme al artículo 39(b) de la Ley de Condominios de Puerto Rico (Ley 129-2020), y el artículo 14.1 de la Ley de Reforma de Permisos, (Ley 161-2009). Luego de varios trámites procesales, el pasado 18 de agosto de 2025, este Honorable Tribunal celebró una Inspección Ocular en el condominio. No obstante, la misma tuvo que darse por concluida sin completarse, ya que la codemandada CCP – a pesar de haber sido debidamente notificada y de haber intentado días antes, sin éxito, cancelar la inspección ocular – no estuvo disponible

para brindar acceso al interior del apartamento. (Véase MINUTA, SUMAC Núm. 74) Esta falta de cooperación impidió que el Tribunal pudiera llevar a cabo una evaluación completa del área en controversia y evidenciar la instalación del “falso techo”, las ventanas, la magnitud de las actividades de construcción llevadas a cabo y/o el almacenamiento de dichos paneles de cristal destinados a la instalación de las barandas en el apartamento 10-A.

IV. DERECHO APLICABLE Y DISCUSIÓN

Nuestro ordenamiento jurídico autoriza a un tribunal a emitir órdenes provisionales para garantizar la efectividad de una sentencia. En específico, la Regla 56.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 56.1, establece que un tribunal puede dictar cualquier orden provisional que sea necesaria para asegurar la efectividad de la sentencia que, en su día, pudiese emitir. Véase, Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478, 487 (2019); Cacho Pérez v. Hatton Gotay y otros, 195 DPR 1, 13 (2016); BBVA v. S.L.G. López, Sasso, 168 DPR 700, 708 (2006). La Regla 56.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 56.1 El tribunal tiene amplia discreción y flexibilidad no solo para determinar si concede o deniega el remedio provisional en aseguramiento de sentencia solicitado, sino también para determinar el remedio adecuado ante las circunstancias particulares del caso bajo su consideración. Scotiabank de Puerto Rico v. ZAF Corporation, et als., *supra*; Citibank et al. v. ACBI et al., 200 DPR 724, 732 (2018); Cacho Pérez v. Hatton Gotay y otros, *supra*; Nieves Díaz v. González Massas, *supra*; F.D. Rich Co. v. Tribunal Superior, 99 DPR 158, 176 (1970). La discreción del tribunal está limitada únicamente por el criterio de que la medida sea razonable y adecuada para asegurar la efectividad de la sentencia. Citibank et al. v. ACBI et al., *supra*, citando a Asoc. Vec. v. Caparra v. Asoc. Fom. Educ., 173 DPR 304, 315 (2008); véanse, además,

F.D. Rich Co. v. Tribunal Superior, supra; BBVA v. S.L.G.López, Sasso, supra.

Como demuestran los hechos aquí expuestos y los ANEJOS que acompañan esta solicitud, resulta evidente que la codemandada CCP ha intentado, aprovechándose de la buena fe de la parte demandante, por diversos medios y mediante maniobras, ardides y acciones unilaterales con el propósito de obtener, de manera subrepticia, lo que no le ha sido autorizado, completar los trabajos de construcción, disfrazadas de medidas cautelares, en el apartamento 10-A. Parte de dichas obras ya ejecutadas incluye la instalación de un “falso techo” y unas ventanas que invaden elementos comunes y alteran sustancialmente la fachada del condominio, pendientes de adjudicación en el presente caso y las cuales han sido expresamente denegadas por el Consejo de Titulares. No obstante, la codemandada CCP ha persistido en ejecutar dichas obras, ignorando tanto las decisiones del Consejo como múltiples advertencias formales de la Junta de Directores.

Ahora, a pesar de las múltiples advertencias emitidas por la Junta de Directores y aprovechándose de la buena fe de la parte demandante – quien autorizó el uso de la grúa bajo el entendido de que se trataba exclusivamente de la instalación de puertas – la codemandada CCP ha adelantado su intención de instalar las barandas construidas en aluminio y cristal que lleva proponiendo desde hace meses, según consta en la carta del **27 de enero de 2025 (ANEJO II)**. En esta más reciente actuación, presentada como una supuesta “medida cautelar”, la codemandada CCP insiste en ejecutar dicha instalación de manera unilateral, mediante un nuevo ardid, y sin contar con la autorización de la parte demandante como requiere la Ley de Condominios. Esta conducta no solo contradice sus propias certificaciones previas, sino

que representa un nuevo intento de llevar a cabo una obra que ha sido reiteradamente rechazada y advertida por la parte demandante. Por tanto, de no concederse el remedio provisional aquí solicitado, la parte demandante se vería obligada a presentar una nueva reclamación judicial, lo que implicaría una duplicación innecesaria de esfuerzos procesales y una carga adicional para el calendario del Poder Judicial. Este asunto puede y debe atenderse mediante la presente solicitud, como mecanismo cautelar, al menos hasta que se celebre el juicio, se presente la evidencia correspondiente y se emita la sentencia final.

Finalmente, como norma general, en todo caso en el cual se solicite algún remedio provisional conforme la Regla 56, se requiere la prestación de una fianza. Sin embargo, el Tribunal tiene discreción para eximir dicho requisito. No obstante, la parte demandante peticionaria esta dispuesta a prestar la fianza necesaria que estime el Tribunal. Se acompaña además la correspondiente declaración jurada del presidente de la Junta de Directores conforme lo exige la Regla 56.5 de las de Procedimiento Civil. **ANEJO IX**

SÚPLICA

POR TODO LO CUAL y en mérito de los fundamentos antes esbozados, se solicita a este Honorable Tribunal que tome conocimiento de lo antes expuesto, y conforme a la Regla 56.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, como remedio provisional, ordene a la codemandada CCP a abstenerse de instalar las barandas construidas en aluminio y cristal claro, a ser ubicados en los bordes del muro que cubre la terraza abierta del segundo piso del apartamento 10-A y de cualquier otra actividad alterando la fachada o apropiándose de elementos comunes del

condominio con el fin de evitar que se continúe menoscabando el derecho de propiedad de la parte demandante.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de agosto de 2025.

CERTIFICO: Que este escrito ha sido presentado de manera electrónica a través del **Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC)** el cual automáticamente da aviso a todos los abogados de récord a sus respectivas direcciones electrónicas a tenor con las Directrices Administrativas para la Presentación y Notificación Electrónica de Documentos mediante SUMAC, Sección IX, inciso 5.

Abogados de la parte demandante



894 Avenida Muñoz Rivera
Suite 205
San Juan, PR 00927
T.787.378-5296
T.787.604-9248

f/Joel A. Montalvo Bonilla
RUA Núm. 14146
joel@montalvopr.com

f/Lauracelis Roques-Arroyo
RUA Núm. 13596
lauracelis@gmail.com